



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צפורה פיגנבוים

תיק תביעה מס': 234/09

בענין : נציגות הבית המשותף ברח' בית לחם 31,33,35
התובעת ע"י כרמלי מרדכי גולדשטיין עליזה ועובדיה זמר

נ ג ד

הנתבעים **אנט ויוסף רום**
בית לחם 33, חיפה

פ ס ק - ד י נ

1. תביעה לסילוק יד היא העילה בהליך זה. נציגות הבית המשותף הגישה נגד הנתבעים תביעה לסילוק ידם מהרכוש המשותף לרבות פירוק במת עץ [דק] שהתקינו בחצר הבית, לצד דירתם, מבלי שקבלו את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות.
2. הנתבעים טענו להגנתם כי הם רשאים היו להתקין את הדק שעומד לשימושם של כל בעלי הדירות בבית, וראיה לכך שהוא אינו מגודר. מרבית בעלי הדירות בבית גם הסכימו להותירו על כנו. הנתבעים מייחסים את התביעה לתחושת נקם שמלווה את חברי נציגות בשל דחית תביעה קודמת נגד הנתבעים.
3. קיימתי ביום 15.12.09 ביקור במקום בנוכחות נציגי הנציגות וכן הנתבע. התרשמתי מהנתונים העובדתיים הרלבנטיים הבאים:
 - (א) עסקינן בבית משותף טורי המכיל 3 כניסות, 4 קומות בכל כניסה, 2 דירות בכל קומה. הדירות בכל כניסה תזוהינה להלן כ"אגף". דירות האגף השני והשלישי בנויות כחטיבה אחת ברצף, ואילו דירות האגף הראשון בנויות בזוית לאגף האחר באופן שנוצרת "פינת קרקע" בין שני האגפים.
 - (ב) על פנת הקרקע הזו התקין הנתבע במת עץ. היא מוגבהת מעט מעל קרקע שנתוניה הטופוגרפיים אינם מפולסים באופן מלא. מידותיה של במת העץ כ-15 מ"ר [לא נמדד באופן מדויק]. הגישה אליה היא במעבר בקומת העמודים בין שני האגפים.

(ג) מפתחים/חלונות של דירות האגף הראשון וכן מפתחים/חלונות של דירות האגף השני פונים אל הדק.

(ד) כל אחד מהנוכחים הפנה אותי לנתונים נוספים המעכירים את האווירה בין בעלי הדירות, אך מאחר ורק משטח העץ הוא עילת התביעה אינני מוצאת לסקור אותם.

4. התקיים בפני דיון במהלכו העידה חברת הנציגות, הנתבע וכן עד מטעם הנציגות, שהינו בעל דירה באגף הראשון שדירתו צופה על הדק:

(א) חברת הנציגות העידה כי לא נתקבלה הסכמה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות למשטח העץ, וכי הקמת המשטח הינה חוליה נוספת בשרשרת שינויים שמבצעים הנתבעים ברכוש המשותף מבלי ליטול את הסכמת האסיפה הכללית. העובדה שהדק אינו מגודר, הוסיפה, והנתבעים אינם מונעים שימוש בו מיתר הדיירים, אינה מקימה להם זכות להתקינו.

(ב) העד מטעם הנציגות אישר כי לא נתקבלה הסכמה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות, וכי הנתבעים כלל לא היו מוכנים ליתן הבהרות לפעולות שהם מבצעים ברכוש המשותף כשנשאלו על כך בזמן אמת.

(ג) הנתבע הודה בעדותו כי לא בקש את הסכמת יתר בעלי הדירות קודם להתקנת הדק שכן לא חשב כי נחוצה הסכמה כזו כשם שלדעתו לא נחוצה הסכמה לטיפול החצר שנעשה ועוד ייעשה על ידו. ברור לו כי אילו דרש את ההסכמה מלכתחילה לא היה זוכה לה. בכל אופן בדיעבד אינו מונע מאחרים שימוש בבמת העץ גם כן, זה הטעם בגינו בעלי דירות אחרים אינם מתנגדים.

5. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים אני מחליטה לקבל את התביעה ולהורות על פירוק משטח העץ, שכן התקנתו היתה שלא כדין. אלה נימוקי החלטתי:

(א) אקדים ואדגיש כי השיקולים שלי לא מושפעים כהוא-זה מהליכים משפטיים קודמים ו/או מביקורת שיש לבעל דירה זה או אחר על רמת האחזקה של הרכוש המשותף. ההחלטה מתייחסת לעילת התביעה בלבד היא במת העץ.

(ב) סוגית במת העץ אינה נבחנת במבחני השימוש הסביר שכן אין המדובר בשימוש אלא בבניה יש מאין, בשינוי פני הרכוש המשותף.

(ג) שימושים שייעשו ברכוש המשותף כדוגמת במת עץ, כדוגמת הכשרת מקום חניה וכד' הם נושאים לאסיפת בעלי הדירות לדון בהם. כך מורה אותנו סעיף 5 לתקנון המצוי המהווה חלק בלתי נפרד מחוק המקרקעין. אסיפה כאמור לא קדמה להקמת במת העץ.

(ד) זאת ועוד, השימושים עליהם מחליטה האסיפה הכללית ממומנים על ידי בעלי הדירות כולם ואזי עומדים לרווחת כולם כבעלים ולא כאורחים. אם תחליט האסיפה הכללית להתקין במת אץ ייעשה הדבר על חשבון כל בעלי דירות. ואזי המתקן גם יהיה של כולם.

(ה) לעומת זאת וכי יעלה מישהו על הדעת כי בעלי דירות זולת הנתבעים או אורחיהם או בני-רשותם, אפילו הם בעלי דירות בבנין, יעשו בפועל שימוש בבמת העץ לצורך שעות הפנאי מקום שלא השתתפו בעלות הקמתה? אמנם מרום טוענים כי במת העץ עומדת לשימושם של כל בעלי הדירות ולא נועדה בלעדית לשימושם שלהם, הגם שהוקמה במימוןם ולפי תכנונם, אץ קיימת רתיעה טבעית לעשות שימוש במתקן פרטי של אחר אפילו הותקן ברכוש המשותף.

(ו) הבמה משנה את פני הרכוש המשותף לעומת מצבו בעת גמר הבניה, ואף לעומת מצבו עובר להקמתה. השינוי אינו ענין פעוט של מה בכך אלא שינוי בולט. יש בשינוי זה כדי להשפיע לא רק על חזותו של הבית אלא לדעתו גם על הדירות מעל. דינה של הבמה להיות מוסרת.

(ז) התקנת במת העץ בחצר הבית הינה במובהק עשיית דין עצמית מצד מרום. מרום לא העמידו שום הגנה ראויה כנגדה.

(ח) אפילו תאמר כי נכון להחיל עליה את מבחני השימוש הסביר ברכוש המשותף, לעזרנו בא ע"א 1251+2646/00 מחוזי תל אביב (כב' השופטים גולדברג, גרוניס, פוגלמן) ולפיו יציקת משטח בטון בחצר הבית לא הוכר כשימוש סביר ברכוש המשותף:

" באשר לבניה ברכוש המשותף נשאלת השאלה האם אף היא בגדר שימוש רגיל וסביר. שימוש או ניהל לא ייחשבו כ"רגילים" כאשר הם יוצאי דופן או שיש בהם כדי להביא לשינוי מהותי בייעודו הרגיל או הטבעי של נכס. כבר נפסק כי בנייתו של מבנה על ידי אחד הדיירים בלבד לא תתאפשר במסגרת הניהול או השימוש הרגילים של חצר המהווה קנין משותף...לפיכך אין לראות ביציקת הבטון בחצר משום שימוש סביר בשטח המשותף שכן יש בה משום שלילה לצמיתות של זכות השימוש ... מיתר בעלי הדירות בבית."

(ט) למשטח בטון ולבמת עץ, מקום שלא היו קודם לכן, דין אחד. אין ספק כי הבמה המפולסת מאפשרת שימוש מקיף יותר באותו המתחם שקודם לכן היה קרקע חשופה שיפועית.

(י) הנתבעים כופים על בעלי הדירות שינוי אשר לא נדון קודם לכן בפורום האסיפה הכללית של בעלי הדירות. יתרה מכך, הנתבע בעדותו העריך כי אילו נדרש להסכמת האסיפה הכללית אזי לא היה מקבלה, ללמדנו כי ההתקנה של הבמה נכפתה על האסיפה הכללית.

(יא) הסכמות אותן השיג הנתבע בחתימות של בעלי הדירות אינן מהוות תחליף לדיון בפורום האסיפה הכללית. מהרשימה שהוצגה לי לחלוטין לא ברור אם החותמים היו מודעים למהות החתימה ומטרתה, וגם ספק – לנוכח מיקום דירות חלקם והריחוק מהמשטח שבמחלוקת – אם בכלל ראו אותו.

(יב) ברי כי ההשפעה המשמעותית של במת העץ היא על בעלי הדירות הקרובים אליה. אלו הביעו התנגדות כבר באסיפת הדיירים, וברור מדוע. בשל קרבת המתחם למפתחי דירותיהם, אפשרות הניצול של המקום לשעות פנאי עלתה וכך גם השפעת אותו הניצול על דירותיהם, דווקא בחזית שאינה החזית המכילה את חדרי המגורים [הסלון].

6. אני מקבלת אפוא את התביעה ומחייבת את הנתבעים יחד ולחוד לפרק את משטח העץ וזאת בתוך 45 יום מהיום ולסלק מתחומי הרכוש המשותף את חלקי המשטח.

7. בנוסף ישלמו הנתבעים יחד ולחוד לקופת הבית המשותף באמצעות הנציגות הוצאות משפט בסך של 1,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 45 יום מיום מתן פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה [29.9.09] ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ו' ניסן תש"ע [21.3.10]

העתקים יישלחו לצדדים.

צפורה פיגנבוים

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין